

1500446-40.2020.8.26.0288

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE MAGNO LOUREIRO JUNIOR

Comarca: Ituverava

Foro: Foro de Ituverava

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 08/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Ederson Martins Gomes

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE MAGNO LOUREIRO JUNIOR

Vistos.

Ederson Martins Gomes, já qualificado às fls. 05 e 79, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pois, segundo consta na denúncia, no dia 23 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ituverava

Foro de Ituverava

2ª Vara

Rua Anhanguera, 778, Ituverava - SP - cep 14500-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500446-40.2020.8.26.0288 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500446-40.2020.8.26.0288

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Ederson Martins Gomes

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE MAGNO LOUREIRO JUNIOR

Vistos.

Ederson Martins Gomes, já qualificado às fls. 05 e 79, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pois, segundo consta na denúncia, no dia 23 de fevereiro de 2020, por volta das 00h40., na Rua Major Victor Venerando da Fonseca, altura do nº 622, nesta cidade e comarca de Ituverava, trazia consigo, para fins de tráfico, 4 (quatro) porções de MDMA (N-metil-3,4-metilenodioxianfetamina), com peso líquido de 2,500g, acondicionadas em invólucro plástico (conforme auto de exibição e apreensão de fls. 8/9 e laudo químico toxicológico de fls. 11/13), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 29 de abril de 2022 (fls. 134/137). O réu foi regularmente citado e apresentou defesa prévia às fls. 131/133. Realizou-se audiência de instrução, ocasião que o Ministério Público ofertou as alegações finais orais e requereu a desclassificação do crime capitulado na denúncia para o delito tipificado no artigo 28 da Lei de Drogas, cuja tese fora afiançada pela defesa técnica.

É o sintético relatório. Decido.

A pretensão punitiva é parcialmente procedente.

Com efeito, a materialidade delitiva restou positivada pelo boletim de ocorrência (fls. 5/7), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 8/9), bem como pelo laudo pericial juntado às fls. 11/13.

Lado outro, assiste razão ao Parquet e à defesa técnica ao aduzirem a inexistência de prova cabal da destinação mercadológica do psicotrópico discriminado na peça incoativa, isso porque o acusado sempre negou a mercancia ilegal, afirmando ser usuário assíduo da substância apreendida, cuja versão se afigura verossímil à luz da observação de que o réu sequer foi abordado em local reputado como ponto de distribuição de drogas, sendo certo que a sobredita circunstância, aliada à diminuta quantidade de porções apreendidas, não autoriza o juízo de probabilidade à aceitação das proposições aviadas na inicial acusatória.

Portanto, fica fácil concluir que a única certeza que se tem a respeito da controvérsia trazida a lume é o estado de dúvida acerca da verdadeira destinação da substância entorpecente apreendida em poder do acusado, cuja incerteza tem o condão de autorizar a desclassificação do crime capitulado na denúncia para aquele tipificado no art. 28 da Lei de Tóxicos.

Saliente-se que este Magistrado comunga do entendimento jurisprudencial no sentido de que a desclassificação para a infração penal de menor potencial ofensivo não enseja a remessa dos autos ao Parquet para que analise a possibilidade de oferecimento das propostas de transação penal ou suspensão condicional do processo. É que "não pode prevalecer o entendimento literal quanto à norma prevista no artigo 383, §1º, do CPP, que em razão da modificação introduzida pela lei 11.719/2008, autoriza, em consequência de reconhecimento de definição jurídica diversa da contida na denúncia, o encaminhamento dos autos ao órgão ministerial quando houver a possibilidade de proposta de suspensão condicional do processo. A melhor exegese determina que, em se tratando de lei especial, necessária sua interpretação no conjunto de normas específicas, aplicando-se a norma do Código de Processo Penal apenas como subsidiária, afastando assim a interpretação literal. Não pode, a contrário sensu, uma vez firmada a convicção e já definido, no entender dos ilustres pares, a ocorrência de um determinado crime com a aplicação da respectiva sanção, retroceder o processo quando está ele praticamente no fim. Isso porque, admitir-se a remessa dos autos ao juízo de origem tão somente para que seja analisada a possibilidade de se ofertar proposta de transação penal ofende ao princípio da perpetuatio jurisdictionis" (TJSP; Apelação 0000470-75.2016.8.26.0097; Relator (a): Newton Neves; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Buritama - 1ª Vara; Data do Julgamento: 05/12/2017; Data de Registro: 19/12/2017).

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva para desclassificar o crime capitulado na denúncia para aquele previsto no art. 28, da Lei de Drogas e, por conseguinte, condenar o réu Ederson Martins Gomes à medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, a ser circunstanciado pelo juiz da execução.

Custas "ex lege", observando-se a gratuidade concedida.

Expeça-se oportunamente a certidão de honorários advocatícios, nos termos do Convênio OAB/Defensoria Pública.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as providências de praxe.

P.I.C.

Ituverava, 08 de agosto de 2022.

José Magno Loureiro Júnior

Juiz de Direito